МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 05 дугаар сарын 05 № 2/21 Улаанбаатар хот

ТӨРИЙН БАНКНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ Ө.ГАНТӨР ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, мөн хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Комиссын гишүүний 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр баталсан удирдамжийн дагуу Төрийн банкны Ховд аймаг дахь салбарын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд 2021 оны 03 дугаар сарын 04, 05-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус салбарын албан хаагчдаас санал асуулга авах, тэдэнтэй ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага хийх, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан болно.

Тус хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн цаашид гарч болзошгүй хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Гүйцэтгэх захирлын 2014 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/284 дугаар тушаалаар баталсан Хөдөлмөрийн дотоод журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3, 11.4 дэх хэсэгт заасан ажил олгогчийн үүрэг, гомдол гаргах, түүнийг барагдуулах хэм хэмжээг тусгагдаагүй, сургалт гэгээрлийн үйл ажиллагаа явуулдаггүй болох нь тогтоогдсон. Иймд Хөдөлмөрийн дотоод журамдаа ажлын байранд аливаа төрлийн дарамт тэр дундаа бэлгийн дарамтыг хориглох, мөн энэ төрлийн гомдол, мэдээллийг байгууллагын түвшинд хэрхэн шийдвэрлэх, барагдуулах хэм хэмжээг тусгаж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах;

2.Тус салбарын ажилтнуудаас авсан санал асуулгаар “Удирдлагын зүгээс үндэс, угсаа, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодол болон бусад байдлаар ялгаварлан гадуурхаж байсан уу? гэсэн асуулгад оролцогчдын 7 хувь нь “тийм”, 48 хувь нь “үгүй”, 2 хувь нь хариулаагүй байна. Мөн баримтаар тогтоогдоогүй боловч тус салбарын захирал нь ажилтнуудаа элдэв хэл үгээр доромжлох, хараах, хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, загнах, ээлжийн амралтыг бүрэн эдлүүлэхгүй байх зэрэг асуудал гаргадаг талаар нэмэлтээр хариулсан байна.

Иймд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2-т “Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно”, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт “Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлан, хязгаарлах давуу байдал тогтоохыг хориглоно” гэсэн хуулийн заалтыг нэг мөр хэрэгжүүлж, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхах, ажлын байранд

152100039

дарамтлах явдлыг гаргуулахгүй байх талаар удирдах албан тушаалтнуудад анхааруулах, энэ талаар сургалт зохион байгуулах;

3.Тус салбарын Баянбүрд тооцооны төв нь ажилчид болон үйлчлүүлэгчид ашиглах ариун цэврийн өрөөгүй байгаа нь хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглалын 23 дугаар зүйлийн 1-д "Хүн бүр хөдөлмөрлөх,...хөдөлмөрлөх шударга, аятай нөхцлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй", Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлд "Энэхүү пактад оролцогч улсууд хүн бүр хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрнө", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван зургадугаар зүйлийн 4-д "хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах эрхтэй" гэж тус тус заасныг зөрчих нөхцөлийг бүрдүүлж буй тул дээрх асуудлыг шийдвэрлэж ажилтнуудын хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангагдах эрхийг хангах;

4.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1 дэх хэсэгт "Ажилтанд жил бүр ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд мөнгөн урамшуулал олгож болно", мөн зүйлийн 79.4 дэх хэсэгт "Ажилтан өөрийн хүсэлтээр ээлжийн амралтыг тухайн жилдээ багтаан хэсэгчлэн эдлэж болно" гэж заасныг нэг мөр хэрэгжүүлж ажилтнуудын ээлжийн амралтыг бүрэн олгож хэвших, зайлшгүй тохиолдолд тэдний саналыг авсаны үндсэн дээр хэсэгчилэн эдлүүлэх арга хэмжээ авах;

5.Тус салбарын удирдлага болоод нэр бүхий ажилтнууд нь бие биенийхээ ажлын арга барилыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх хандлага нь тухайн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, албан хаагчдын өдөр тутмын ажлаа хэвийн гүйцэтгэх, ажлын гүйцэтгэл, бүтээлч ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх нөхцөлийг үүсгэж буй тул албан хаагчдыг эерэг орчинд, сэтгэл зүйн дарамтгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэх;

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Төрийн банкны Ховд аймаг дахь салбарын захирал А.Батмөнх болон гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ